



سياسة تصنيف القوى العاملة

❖ الفلسفة

تحرص المجموعة على وضع أطر تنظيمية لجميع أعمالها بما يتوافق مع أحدث الممارسات العالمية، ومن ضمن الأعمال التي تتطلب وضع نظام خاص لها هي القوى العاملة، لذا فإن هذه السياسة تهدف إلى وضع تصنيف للقوى العاملة في المجموعة لتوضح أنواعها المختلفة وضوابط وقواعد التعامل مع كل نوع بما يتوافق مع القوانين النافذة في الجمهورية اليمنية.

❖ نطاق التطبيق

تطبق هذه السياسة على جميع شركات هائل سعيد أنعم وشركاه في الجمهورية اليمنية.

❖ بنود السياسة

مادة(1): تتوزع القوى العاملة في المجموعة إلى ما يلي:

أولاً: الموظف Employee (الرسمي).

مادة(2): يجوز تشغيل موظفين دائمين وفقاً لقانون العمل والقوانين الأخرى النافذة ويتوزع الموظفون وفقاً لهذا النوع إلى ما يلي:

أ- دوام كامل:

مادة(3): يجوز تشغيل موظفين بدوام كامل وفقاً للضوابط التالية:

- أن تكون الوظيفة دائمة لها بداية وليس لها نهاية وتنتهي بإيقاف النشاط وتوجد ضمن الهيكل التنظيمي للشركة.
- أن يخضع لإجراءات الاختيار والتعيين وفقاً لسياسة التوظيف المعتمدة.
- أن يخضع لسياسة الأجور والميزات المالية الأخرى المعتمدة في المجموعة.
- أن يدخل في النظام الآلي من أول يوم تم التعيين.
- أن يخضع لفترة تجربة مدتها ستة أشهر.
- أن يشترك في جميع أنظمة التأمين الخاصة بالموظفين المعمول بها في المجموعة.

مادة(4): يخضع الموظف بدوام كامل لقانون العمل وقانون الضرائب وقانون التأمينات الاجتماعية والقوانين الأخرى النافذة ولجميع سياسات الموارد البشرية المعتمدة.

مادة(5): لا يجوز إنهاء خدمات الموظف بدوام كامل إلا وفقاً لما ورد في سياسة انتهاء خدمات الموظفين.

ب- دوام جزئي:

مادة(6): يجوز تشغيل موظفين بدوام جزئي بحسب ما يتطلبه طبيعة العمل ويتم التشغيل وفقاً للضوابط التالية:

- أن تكون مهام الوظيفة لا تتطلب دوام كامل.
- أن يحدد توقيت أداء العمل اليومي من حيث البداية والنهاية.

مادة(7): يخضع الموظف بدوام جزئي لقانون العمل وما ورد في العقد.

مادة(8): يخضع لإجراءات انتهاء الخدمة حسب ما ورد في سياسة انتهاء خدمات الموظفين.



ت- منقطع (إجازة):

- مادة(9): الموظف المنقطع هو غير المتواجد على رأس العمل والحاصل على أي نوع من الإجازات التي يكفلها قانون العمل أو قانون الإجازات أو أي قوانين أخرى نافذة في الجمهورية اليمنية ويخضع للضوابط التالية:
- يحصل على كافة الحقوق والميزات الممنوحة له عندما يكون على رأس العمل.
 - لا يحصل المنقطع بإجازة غير مدفوعة الأجر لمدة ثلاثين يوماً فأكثر على أي ميزات أو حقوق إلا ما يتم الإشارة إليه ضمن تعميم أو سياسة أخرى.
 - لا يحصل المنقطع بإجازة مدفوعة الأجر (غير مشموله بأي قانون أو سياسة) عندما تمنحها المجموعة لظروف معينة بتعميم مستقل على أي ميزات أو حقوق إلا ما يتم الإشارة إليه في نص التعميم.
- مادة(10): الانقطاع بسبب توقف العمل يخضع للألية التنظيمية التي تحددها الإدارة العليا للمجموعة في التعميم الصادر بهذا الخصوص.

ثانياً: المتعاقد الداخلي Direct Contractor يشمل الأنواع التالية:

- مادة(11): يجوز تشغيل عمالة غير رسمية (غير دائمة) وفقاً لقانون العمل والقوانين الأخرى النافذة ويتوزع الموظفين وفقاً لهذا النوع إلى ما يلي:

أ- العمالة المؤقتة:

- مادة(12): يجوز تشغيل عمالة مؤقتة وفقاً للضوابط التالية:

- أن يكون العمل مؤقت وليس دائم له نهاية سواء كانت النهاية معلومة أو غير معلومة، ويفضل أن تكون معلومة كل ما أمكن ذلك.
- أن تنتهي الخدمة بانتهاء العمل المؤقت أو انتهاء العقد فوراً ويجب إبلاغ الموظف قبل الانتهاء بثلاثين يوماً وفي حالة عدم الإشعار يمنح ما يعادل راتب شهر بدلاً عن الإشعار.
- أن يخضع المتقدمين للمفاضلة وفقاً لسياسة التوظيف في المجموعة، كما يجب أن يخضع لضوابط التعيين الداخلية والخارجية مثل الفحص الطبي والبحث الجنائي وموافقة مكتب العمل...الخ.
- عند التعيين مرة أخرى في شركة ضمن المجموعة سواء مؤقت أو غيره يتم طلب استكمال المعاملة الخارجية كاملة.
- أن يعد ملف وظيفي متكامل لكل من يتم قبوله يتضمن كافة وثائق التعيين خصوصاً وثيقة الهوية الشخصية وغيرها من الوثائق ذات العلاقة.
- أن تتم الموافقة النهائية عبر شريك الأعمال الإستراتيجي للموارد البشرية.
- أن يتم توقيع عقد العمل الخاص بالمؤقتين المعد خصيصاً لذلك.

- مادة(13): تحدد أجور العمالة المؤقتة وفقاً لما هو معتمد في النظام الآلي.

- مادة(14): يجب أن يتم التعيين في نظام المتعاقدين الداخليين على النظام الآلي ولا يجوز تشغيل أي متعاقد داخلي من أي نوع كان خارج النظام الآلي عدا عمالة المشاريع المتكررة في الشركات التي نشاطها إدارة مشاريع خصوصاً عمالة المهن الحرفية (بناء، نجارة، كهرباء، تمديدات، سباكة، بلاط، طلاء، وما شابهها).



- مادة(15): لا يحصل المؤقت على أي ميزات تمنحها المجموعة إلا ما يتم تحديده في أي سياسة من سياسات الموارد البشرية أو في هذه السياسة أو أي تعميمات أو تعليمات تصدر من الإدارة التنفيذية للموارد البشرية.
- مادة(16): يحصل المؤقت على إكرامية شهر رمضان كاملة إذا مر على خدمته ستة أشهر من حتى الأول من شهر رمضان كما يحصل على 50% من قرض الأضحية إذا كان عقد العمل مستمر وتقسط على ثلاثة أشهر فقط.
- مادة(17): يجب أن يُمنح الميزات التي منحها القانون من إجازات سنوية ومرضية وغيرها عدا إجازة الزواج لا تمنح إذا كانت مدة العمل أقل من ستة أشهر وتمنح إذا كانت مدة العمل أكثر من ستة أشهر متصلة حتى عام بواقع 15 يوم وتمنح كاملة حسب القانون بعد مدة العمل المتصلة لأكثر من عام.
- مادة(18): يجب أن يكون دوام العمل حسب القانون وفي حالة العمل ساعات زائدة يتم تعويضها حسب سياسة المجموعة.
- مادة(19): يجب أن يدخل ضمن نظام التأمينات الاجتماعية في حالة كان العمل ثلاثون يوم فأكثر.
- مادة(20): يجب أن يخضع للعلاج الطبي له فقط من غير العائلة إن تطلب الأمر بواقع 10.000 ريال للزيارة الواحدة وبحد أقصى ثلاث زيارات في العام مع تغطية 80% من تكاليف العمليات الجراحية والرقود للأمراض بحد أقصى مليون ريال عدا التجميلية والأسنان والنظر، ولا يتم تحمل أي تكاليف للإصابات خارج العمل، إلا إذا كان مشمول بنظام تأمين تكافل جماعي، ويتم تحمل كافة تكاليف الإصابات داخل العمل أو بسببه، ولا يتم تغطية المرض المزمن.
- مادة(21): يجب أن يكون مشمولاً ضمن وثيقة تأمين التكافل الجماعي الخاصة بالمؤقتين.
- ب- العمالة الموسمية:
- مادة(22): يجوز تشغيل عمالة موسمية وفقاً للضوابط التالية:
- أن يكون العمل مرتبط بموسم محدد وينتهي بانتهاء الموسم ولا تزيد مدته عن ستة أشهر.
 - أن يخضع المتقدمين للمفاضلة وفقاً لسياسة التوظيف في المجموعة، كما يجب أن يخضع لضوابط التعيين الداخلية والخارجية عند كل احتياج بعد الانقطاع أيّاً كان مدته.
 - أن يعد ملف وظيفي متكامل لكل من يتم قبوله يتضمن كافة وثائق التعيين خصوصاً وثيقة الهوية الشخصية وغيرها من الوثائق ذات العلاقة.
- مادة(23): لا يحصل على أي ميزات تمنحها المجموعة إلا ما يتم تحديده في أي سياسة من سياسات الموارد البشرية أو أي تعميمات أو تعليمات تصدر من الإدارة التنفيذية للموارد البشرية.
- مادة(24): يجب أن يُمنح الميزات التي منحها القانون من إجازات سنوية ومرضية وغيرها وتمنح الإجازات المرتبطة بالعام نسبة وتناسب حسب مدة العمل، ولا يستحق الإجازات المرتبطة بمرة واحدة في الحياة مثل إجازة الزواج أو الحج.
- مادة(25): يجب أن يكون دوام عمل العامل الموسمي حسب القانون وفي حالة العمل ساعات زائدة يتم التعويض حسب سياسة المجموعة.
- مادة(26): يجب أن يدخل ضمن نظام التأمينات الاجتماعية في حالة كان العمل ثلاثين يوم فأكثر.
- مادة(27): يجب أن يخضع للعلاج الطبي له فقط من غير العائلة إن تطلب الأمر بواقع 10.000 ريال للزيارة الواحدة وبحد أقصى زيارتين خلال مدة العمل مع تغطية الإصابات داخل العمل أو بسببه فقط.
- مادة(28): يجب أن يدخل ضمن وثيقة تأمين التكافل الجماعي الخاصة بهذه الفئة إن وجدت.



مادة(29): يحدد الموسم حسب نوع العمل الموسمي ويكون له بداية ونهاية، ويمكن أن يكون العمل ضمن موسمين في العام أو أكثر ويكون كل موسم منفصل عن الآخر بكافة أحكامه وتنتهي خدمة العامل من الموسم وتعد تسوية حساب ومخالصة نهائية لكل موسم على حدة.

ت- العمالة العرضية:

مادة(30): يجوز تشغيل عمالة عرضية وفقاً للضوابط التالية:

- أن يكون العمل ليس ضمن نشاط الشركة ويكون عارض مثل بناء الجدران أو طلائها وما شابه ذلك ولا تزيد مدة إنجازها عن أربعة أشهر.
- يتم الاختيار حسب نوع العمل ومهارة العامل في المهنة المطلوبة.
- يجب إعداد ملف يتضمن بعض الوثائق الخاصة بتشغيل العامل العرضي مثل عقد العمل وصورة من الهوية الشخصية ووثيقة تلقي تدريب على السلامة المهنية والوثائق الأخرى وبعض البيانات مثل رقم الهاتف وغيره.

مادة(31): تحدد أجور العمالة العرضية حسب التفاوض مع العامل.

مادة(32): لا يحصل العامل العرضي على أي ميزات تمنحها المجموعة أو يمنحها قانون العمل ويحصل على ما يتم الاتفاق عليه فقط في عقد العمل من حيث الأجر ودوام العمل وغيره.

مادة(33): يفضل الاستعانة بمتعهدين لتنفيذ الأعمال العرضية على أن يلتزم المتعهد بالشروط والضوابط القانونية وقواعد السلامة والصحة المهنية.

ث- المتعاقد بعد التقاعد:

مادة(34): يجوز التعاقد بعد التقاعد مع بعض الموظفين وفقاً للضوابط التالية:

- بعد أن تستكمل إجراءات الإحالة إلى التقاعد بكافة الإجراءات.
- أن يكون التقاعد بسبب الشيخوخة ويمنع عند التقاعد بسبب العجز الصحي أو التقاعد المبكر إلا بعد موافقة مكتوبة من التأمينات الاجتماعية.
- أن يكون لوظيفة قيادية أو فنية تخصصية نادرة ولاحتياج ملح نتيجة عدم توفر نفس الكفاءة عند الآخرين سواء في المجموعة أو في سوق العمل.
- أن يكون الاستثناء من الرئيس التنفيذي للموارد البشرية.
- ألا يزيد التعاقد عن عام وفي حالة الاحتياج لمدة جديدة يؤخذ استثناء جديد من الرئيس التنفيذي للموارد البشرية.
- ألا يحصل على الميزات التي كان يحصل عليها بموجب سياسات المجموعة إلا ما يرد فيه نص صريح في عقد العمل.
- أن يستفيد من الحقوق التي منحها قانون العمل مع إلغاء الوعاء التأميني ومنحه راتب شهر عن كل عام تصرف نهاية الخدمة على أساس أجر آخر شهر تقاضاه وليس نهاية العام أو نهاية العقد إذا تقرر تجديده.
- يظل في النظام الآلي بعد تغيير تصنيفه الوظيفي إلى النوع الجديد.
- يجب تسوية حساب الفترة السابقة بشكل نهائي وإعداد المخالصات النهائية والتوقيع عليها ولا يجوز التعاقد الجديد قبل الانتهاء من الفترة السابقة.



- يجوز أن يعمل بجزء من الدوام حسب ما سيتم الاتفاق عليه.
- أن يحدد الأجر وفقاً للاتفاق بين الطرفين ويدون في عقد العمل ولا مانع أن يزيد أو يقل عن الأجر السابق.

ج- المستشار

مادة (35): يجوز التعاقد مع مستشار بشكل مستمر وفقاً للضوابط التالية:

- أن يكون العمل ذو طابع استشاري يتطلب خبرة فنية لأداء استشارات وليس ممارسة العمل.
- أن يتم الاتفاق على مبلغ محدد مقابل أداء الاستشارات يحدد في عقد العمل حسب كل استشارة أو مكافأة مقطوعة نهاية كل شهر.
- لا يرتبط بدوام عمل محدد ويمكنه التواجد متى تطلب الأمر ويمكن تقديم الاستشارات من أي مكان.
- لا يخضع لأي سياسة من سياسات المجموعة أو أي ميزة من الميزات التي تمنحها المجموعة إلا ما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل.
- أن تُعكس تفاصيل الاتفاق بين الطرفين على نموذج عقد العمل أو ملحقاته.

ثالثاً: متعاقد خارجي 3rd Party Contractor ويشمل الأنواع التالية:

أ- المتعهدين

مادة (36): يجوز التعاقد مع متعهدين لأداء بعض الأعمال وفقاً للضوابط التالية:

- أن يقوم المتعهد بأداء العمل كل متكامل وليس جزء منه مثل (النظافة، البستنة وتنسيق الحدائق، تحميل البضائع، المطاعم، المواصلات، الأمن، توريد المياه...الخ).
- أن تُعد اتفاقية تنفيذ أعمال لكل عمل على حدة.
- ألا يكون للمجموعة أي علاقة بعمال المتعهد من حيث الإشراف والمتابعة أو أي علاقة أخرى وتكون العلاقة بالمتعهد مباشرة أو بمن يمثله وتكون العلاقة مع المتعهد علاقة فنية لإنجاز العمل وفقاً للمواصفات المطلوبة لكل عمل وفي حال تطلب الأمر التعامل مع عامل من عمال المتعهد لمخالفة أرتكياها أو أي أمر آخر يتم عبر المتعهد أو من يمثله.
- أن يكون المتعهد ملتزم التزاماً كاملاً بحقوق العمال التابعين له وفقاً لقانون العمل والقوانين الأخرى النافذة كقانون الضرائب وقانون التأمينات الاجتماعية وغيرهم.
- لا يستفيد المتعهد ولا عماله من أي ميزات تمنحها المجموعة.
- يجب أن يخضع جميع المتعهدين للتفتيش من المجموعة للتحقق من التزامهم بقانون العمل اتجاه الموظفين مثل (عقود العمل، التأمينات الاجتماعية، التأمين الطبي، تأمين الحياة، صرف الرواتب، منح أنواع الإجازات سنوية ومرضية زواج مناسبات راحة أسبوعية عطل رسمية، منح مقابل العمل الإضافي...الخ) وفي حالة المخالفة يتم فسخ العقد والتعاقد مع متعهد آخر وفي حالة عدم وجود متعهد ملتزم بذلك يفضل إدارة العمل عبر الشركة.
- أن يلتزم المتعهدين بفتح ملفات لكل العمال لديهم يحفظ فيها كافة الوثائق الخاصة بالعمالين لديهم من عقود عمل ومؤهلات وهوية شخصية وبيانات عن العامل...الخ.



- أن يمثل المتعهد وعماله لكافة سياسات ولوائح الشركة المعمول بها من قواعد السلوك المهني وأخلاقيات العمل وقواعد السلامة والصحة المهنية...الخ.
- أن يلتزم المتعهد بتوفير جهاز لإثبات الحضور والانصراف لكافة عماله ويكون متاح للشركة الحصول على تقارير من النظام في أي وقت عند الاحتياج.
- يجب أن يكون لكل متعهد موظف إداري يتولى متابعة العمال والإشراف عليهم وإدارة شؤونهم من حضور وانصراف وحفظ الملفات وأرشفة الوثائق فيها وصرف حقوقهم ومتابعة وسداد التأمينات عليهم...الخ.
- أن يتم توفير وتجديد البطاقة الصحية للعمال الذين يتطلب توفيرها لهم.
- أن يكون لديه مقر خارج الشركة واضح العنوان يتضمن مكتب لإدارة أعماله وأرشيف لحفظ وثائقه ووثائق العمال لديه ويكون هو العنوان الرسمي للجهات الرسمية للوصول اليه كلما تطلب الأمر ذلك.

ب-المتندين

مادة(37): يجوز انتداب موظفين من جهات أخرى للعمل في المجموعة وفقاً للضوابط التالية:

- أن يكون العمل ذو طابع تخصصي لجهة أخرى لا يجوز للمجموعة تأهيل متخصص فيه وتخصص لضابط الأمن فقط ولا يجوز تشغيل أي منتدب في وظيفة أخرى.
- أن يكون منتدب بقرار من جهة عمله بناءً على طلب من المجموعة.
- أن يحصل على أجره من جهة عمله ويجوز منح مكافأة مقطوعة تحدد في عقد العمل.
- ألا يستفيد من الميزات التي تمنحها المجموعة عدا إكرامية رمضان وسياسة السفر إن تطلب السفر لغرض أداء مهام تتعلق بالعمل والتأمين الصحي له فقط إضافة إلى الحافز والعلاوة السنوية فقط.
- أن يحصل على الحقوق التي منحها قانون العمل غير الأجر مثل أنواع الإجازات (السنوية، المرضية، الراحة الأسبوعية، الإجازات الرسمية...الخ).
- يدخل ضمن النظام الآلي للموارد البشرية.
- أن يلتزم بدوام العمل المحدد من المجموعة ولا يدخل ضمن فئة الموظفين الذين يسمح لهم بالعمل الإضافي.
- لا يدخلون ضمن نظام التأمينات الاجتماعية إلا إذا كان غير مشمول بنظام التأمين في الجهة المنتدب منها.



مادة (38): أحكام عامة:

- 1- يجب أن يخضع أي فرد يتم التعاقد معه ومن أي نوع كان عدا عمال المنازل وحراس الأراضي لتدريب السلامة المهنية ويحصل على وثيقة تؤكد أنه تلقى تدريب على السلامة المهنية، ويعتبر ذلك شرطاً من شروط القبول وتحفظ نسخة في ملفه.
- 2- تستخدم نماذج العقود المحددة لكل نوع من أنواع العمل المعدة عبر علاقات الموظفين ولا يجوز أن يعمل أي نوع بدون وجود عقد عمل.
- 3- عند انتهاء العمل أو التعاقد مع جميع أنواع العمل لغير الموظفين يتم إعداد تسوية الحساب والمخالصة النهائية وإغلاق مدة العمل السابقة بشكل نهائي عدا العاملين في المرافق الثانوية.
- 4- جميع من يتعامل مع المجموعة وفقاً لأي نوع من الأنواع المحددة في هذه السياسة يجب أن يخضع لمدونة السلوك المهني والامتثال وأن يكون ملتزماً بكل ما جاء فيها ويخضع للعقوبات في حالة مخالفتها.
- 5- يخضع جميع من يعمل ضمن أي تصنيف لقانون ضرائب الدخل وفقاً للقانون.
- 6- يخضع جميع من يعمل ضمن أي تصنيف لقانون التأمينات الاجتماعية عدا المتعاقدين بعد التقاعد.